



Le contrat naît de la rencontre d'une **offre** et d'une **acceptation**

I. OBLIGATIONS PRÉCONTRACTUELLES D'INFORMATION ET DE CONSEIL



OBLIGATION D'INFORMATION

Le professionnel doit informer le consommateur de toutes les caractéristiques techniques et des conditions d'utilisation du bien ou du service.



OBLIGATION DE CONSEIL

Le professionnel doit se renseigner sur les besoins du consommateur et s'assurer de l'adéquation entre le bien ou le service proposé et l'utilisation prévue.



- ▶ Ce sont des obligations de moyens : le professionnel doit fournir tous les efforts nécessaires pour atteindre l'objectif.
- ▶ C'est au client de prouver le manquement.
- ▶ Si preuve faite, la responsabilité extracontractuelle du vendeur peut être engagée.



Ces obligations visent à garantir un consentement libre et éclairé des parties.

LE MÉCANISME



PROFESSIONNEL



INFORME
ET CONSEILLE



CONSOMMATEUR



CONSENTEMENT
LIBRE ET ÉCLAIRÉ

II. LE CONTENU DU CONTRAT

LE PRINCIPE : LA LIBERTÉ CONTRACTUELLE

Chacun est libre :



de choisir
son cocontractant



de conclure
ou non le contrat



d'en définir le contenu
sous réserve du respect de
l'ordre public (art. 6 C. civ.)
et des lois impératives.

DES LIMITES À CETTE LIBERTÉ



Le choix du cocontractant peut être limité
(ex. : droit de préemption du locataire pour
l'achat d'un logement).



La loi peut imposer la souscription d'un contrat
(ex. : assurance responsabilité civile automobile).



Le contenu du contrat peut être imposé par l'autre partie
(ex. : contrat de transport avec la SNCF).

LE CONTENU DU CONTRAT

Le contrat est composé de clauses qui définissent
les engagements des parties.

CLAUSES GÉNÉRALES

communes à tous les contrats
de même type (identification
des parties, objet, prix,
paiement, livraison...).

CLAUSES PARTICULIÈRES

propres au contrat
(ex. : clause de mobilité
géographique dans un
contrat de travail).

III. LES CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT

Le contrat ne peut produire d'effets juridiques qu'à la condition d'être légalement formé.

3 CONDITIONS ESSENTIELLES (art. 1128 du Code civil)

1 LE CONSENTEMENT DES PARTIES

L'échange de consentement doit
être exempt de vices.

Les vices du consentement :



ERREUR : l'un des contractants
s'est trompé.



DOL : l'un des contractants a été
induit en erreur par l'autre partie.



VIOLENCE : l'un des contractants
a fait l'objet de menaces ou a été
contraint (physiquement, moralement
ou par des circonstances extérieures
irrépressibles).

À RETENIR

La jurisprudence adopte une interprétation
extensive : en matière de violence, les
tribunaux la retiennent même si elle n'est
pas le fait direct du contractant.

2 LA CAPACITÉ DE CONTRACTER

Pour être capable, il faut :

- ✓ Avoir 18 ans (sauf pour les actes
de la vie courante).
- ✓ Ne pas être déclaré incapable majeur.

LA CAPACITÉ, C'EST :



CAPACITÉ DE JOUISSANCE
Aptitude à acquérir des droits.



CAPACITÉ D'EXERCICE
Aptitude à exercer les droits
dont on est titulaire.

3 UN CONTENU LICITE ET CERTAIN

Le contrat doit porter sur un objet qui :

- ✓ existe et peut être vendu dans
le commerce,
- ✓ est déterminé ou déterminable,
- ✓ est licite,
- ✓ est conforme aux bonnes mœurs.



LES SANCTIONS : LA NULLITÉ DU CONTRAT

Le manque d'une condition de formation peut entraîner la nullité du contrat.
Le contrat est alors censé n'avoir jamais existé.



NULLITÉ RELATIVE

Lorsque la règle violée a pour but
de protéger un intérêt particulier.

Peut être invoquée uniquement
par la personne protégée.



NULLITÉ ABSOLUE

Lorsque la règle violée a pour but
de protéger l'intérêt général.

Peut être invoquée par toute
personne ayant un intérêt à agir
(ministère public...).

LA FORMATION EN 4 ÉTAPES



1 OFFRE

Proposition ferme
et précise faite
par une personne.



2 ACCEPTATION

Manifestation de
volonté par laquelle
l'autre personne
donne son accord.



3 RENCONTRE

L'offre et
l'acceptation
se rejoignent.



4 CONTRAT
FORMÉ

Le contrat produit
ses effets juridiques.

À RETENIR

- ✓ Liberté contractuelle ≠ liberté absolue : elle a des limites légales.
- ✓ Le contrat repose sur 3 conditions essentielles : consentement, capacité, contenu licite et certain.
- ✓ Le non-respect d'une condition peut entraîner la nullité du contrat.

